

עין משפט‏**נר מציה**

קיד א מיי פֿיד מהל' מאלנות אסורות ה' יט ועי' פֿיט שס ה' טו וכהשגות שס וצכ"מ: קבו ב מיי פֿיד שס ה' יט ועיין צטושע יוד קי' פו סעי' י כצנ"ה:

קבו ג מיי פֿיט שס הלען טושע יוד קי' פס סעיף ו:



רבינו גרשום

כו'. כלומר לר' יוסי הגלילי חיה (חייב בבהמה) [גוהג בשר בחלב בבהמה] שהיא אסורה משום נבלה כבהמה: וירשב ציד: ולא משום נבלות ולא משום טרפות כלומר אין חוששין שמא נבבלות או מטרפות היו אותן ביצים. אי שכיח אפי' גבי דידן כו' כלומר אפי' דידן קיבתו תהא אסורה דניחוש שמא ייקן מן הטמאה: קיבת שחיטת עובד כוכבים נבלה. כלומר אפי' ישראל שחט לעובד כוכבים כלומר פ' דאמרינן סתם מחשבת עובד כוכבים לעי': הא קיבה גופה שריא כלומר דאמרינן פירשא בעלמא לא קשיא כאן קודם חזרה ודאיאת [התם מפני מה אסור גבינת עובדי כוכבים א"ל מפני שמעמידין אותו בקיבת נבלה ופרכה ר' ישמעאל וחזר וא"ל ר' יהושע מפני שמעמי' אותו בקיבת עגלי צי". והכי קאמר [כאן] קודם חזרה אסור שמואל פ' (א) לאחר חזרה משום עור קיבה אבל משום קיבה לא אסר: והקטני רישא קיבת העובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אסורה. כלומ' כיצד אסרת טרפה שינקת מן הכשרה קיבתה מותרת והא קא חזינן הכא ושל נבלה הרי זו [אסורה] מה לי נבלה ומה לי טרפה: סיפא שחוטה היא. כלומר טרפה שינקת מן הכשרה שחוטה היא: אלא א"ר יצחק א"ר יוחנן לא קשיא כאן קודם חזרה. כלומר מה דאמרינן ושל נבלה הרי זו אסורה קודם חזרה אסר למתיר כדאמרינן לעיל ומה דאמרינן טרפה קיבתה מותרת לאחר חזרה ומשנה לא וזה ממקומה כלומר אע"פ שחזר אסור למתיר משנה שנישנית קודם לכן דקיבת נבלה אסורה לא וזה ממקומה: ואין מעמידין בקיבת שחיטת עובד כוכבים ישראל שחטת גדי לעובד כוכבים: שהחלב מועלין בו וחייבין עליו משום פיגול כלומר האוכל אמורין חייב שתיס אחד שאוכל חלב חייב כרת וחייב מעילה כשאר קדשים ואם אוכלו פיגול ונותר וטמא חייב כשאר קדשים:

א) דכרי רבינו זריץ בלאו דאף דלקטן בסמוך אמרינן דריי דלאמר דאין מעמידין ווי כריא אחיא מ"מ שמואל נס נצינלי גרידא אסור דהא אוקמינן דמייני קודם חזרה. ב) נגאל נצי' לאחר חזרה לא אסר רק מפני שמעמידין אותה בעור הקיבה אלל וכו'.

קמו:

חיישינן שמא ינק מן הטמאה. לא קיימא לן הכי דהלכה כשמואל דמשני מתניתין צשינויא אחרינא ואלו מעמידין בקבת עגלים שאנו לוקחים מן העוזדי כוכבים ולא חיישינן שמא ינק מן הטמאה: **חדא** קתני. תימה מאי קא משמע לן דקבת עוזד כוכבים נבלה הא שמעינן מפרק קמא במתניתין ^אולא הוה ליה למיתני הכא אלא קבת עוזד כוכבים אסורה: **ובי אמר שמואל** ^בחבי. ^גנלא הכי הוה מזי למיפרך ממתניתין על שמואל אלא הא עדיפא ליה דמדמפרש שמואל מתניתין אלמא סבר כוותי: **כאן** ^אאחר חזרה. ולפי זה שריא קבת נבלה אלא עשוי נהגו העולם הדבר לאיסור ואין להקל ליקח קבת עוזד כוכבים וצדיעזד מותר דאפילו לכתמלה שרי היכא **דייעינן** שלא נמלמה צעורה אס לא שמכוער הדבר הואיל והחזיקו צו איסור ומיהו היכא דנמלמה הקצה צעורה אסורה ודאי משום צטר צחלצ: **הבי** גרסינן ברוב ספריים והלכתא אין מעמידין צעור בקבת נבלה אכל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת עוזד כוכבים ובקבת כשרה שינקת מן הטרפה וכ"ש בקבת טרפה שינקת מן הכשרה מ"ט חלצ המכונס זה פירשא צעלמא הוא ולכאורה לגירסא זו קשיא מתני' דתנא כשרה שינקת מן הטרפה קבתה אסורה וכן צריימא לעיל צפירקין (דף קט:). קצה שצשלה צחלצה אסורה ואומר ר"ת דהני מילי חלצ ללוו צמחין הקצה דלא חשבו פירשא אכל הקרוש צמחין הקצה חשבו פירשא ואותו הקרוש לפי דגרייו אפילו נמלח צמח הקצה מותר: ^{אמר}

דאי שרית אתי למיכל מינה לא כ"ש אלא אמר רב יצחק אמר רבי יוחנן **לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה** ^אומשנה לא וזה ממקומה **אמר רבי חייא בר אבא** אמר רבי יוחנן מעמידין בקבת נבלות ואין מעמידין בקבת שחיטת עובד כוכבים אמר לפניו רבי שמעון בר אבא כמאן כריבי **אליעזר** ^אדאמר סתם מחשבת עובד כוכבים" לעבודת כוכבים א"ל ואלא כמאן כי אתא רב שמואל בר רב יצחק אמר רבי יוחנן מעמידין בין בקבת נבלה בין בקבת שחיטת עובד כוכבים שלא לחוש לדברי רבי אליעזר והלכתא **"אין מעמידין בעור קבת נבלה י אבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת עובד כוכבים** ^א (ובקבת כשרה שינקת מן הטרפה וכ"ש בקבת טרפה שינקת מן הכשרה מ"ט חלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא): **מתני'** ^א חומר בחלב מבידם וחומר בדם מבחלב חומר בחלב שהחלב מועלין

דאסור פירשייהו מדקתני [שס טט:] קבת עגלי עצודת כוכבים אסירא לאו משום דקצה פירשא חשיב לה לענין עיכול דתיהוי כפירשא למפקע שס חלצ מינה אלא הכי מיייתי ראייה מינה מדאסר קבת עצודת כוכבים ש"מ פירשא אסור דהא קתנה נמי לאו גופה היא ומיתסר משום דניחא ליה צנפח כשהצממה נראת שמנה ויפה לעצודה זרה וה"ה לשאר הפרס ומדשרי לה גבי עולה ש"מ לא מיתסר אלא גופה אכל פירשא שרי כי האי גוונא דאין קדושה חלה אלא על הראוי ממנה למזבח מידי דהוי אעור של עולה שהוא מתחלק לכהנים כן מלאתי בנימוקי רבינו שלמה צרבי מאיר: **גבי' בלווק גדי מן העוזד כוכבים**. ושחטו קרי ליה קבת עוזד כוכבים ואסורה: **חיישינן שמא ינק**. חלצ זה מן הטרפה: **לא משום נבלות**. שמא נמלא צתרינגולת נבלה: **ולא משום טרפה**. שמא מעוף טרפה היא דאמרינן צאלו טרפות (לעיל דף נח). ומוודים צבית טרפה שאסורה: **גבי דידן**. גדיים שלנו נמי תהא אסורה קתנן משום דחיישינן שמא ינק חלצ זה מן (הטמאה) צהמה טמאה: **הוא קסני**. משום דשל נבלה היא אסר לה: **ומי אמר שמואל**. קבת נבלה אסורה אלמא כגופה דמיי: **והאמר שמואל**. צמסכת ע"ז מפני שמעמידין אותה צעור קבת נבלה הא קצה גופה חלצ הקרוש קרי קצה וקאמר דשריא: **כאן קודם חזרה כו'**. צפרק אין מעמידין (ע"ז דף טט:) שאל צרי ישמעאל את צרי יהושע מפני מה אסורין גצינות העוזדי כוכבים אמר לו מפני שמעמידין אותה צה צחלצ הקרוש שצה אמר לו והלא קבת העולה חמורה מקבת נבלה ואמרו כל הכן שדעתו יפה שורפה חיה אמר לו מפני שמעמידין אותה בקבת עגלי עצודה זרה אלמא חזר צו מקבת נבלה משום דלאו גופה היא ואסורה משום עצודה זרה דאפילו פירשא דידה אסור כדמפרש התם [ע"ז לד:] משום דניחא ליה צנפחיה הלכך משנתניו זאת נשנית קודם חזרה ומשום הכי אסר וכי אתמר דשמואל דעור קצה הוא דאסור הא קצה שריא לאחר חזרה קאמר ומשנתניו זאת מכיין שנשנית אף על פי שחזר צו לא וזה ממקומה ולא סילקוה ולא אמרו שלא לשנותה עוד: **והא קסני רישא קצס נבלה אסורה**. והדר קתני קצת טרפה מותרת דקתני טרפה שינקת מן הכשרה קצתה מותרת: **איניא שחיטה**. ולא מאיסקה כולי האי כצלה ואיסור אין כאן לא צו ולא צו כדקתני מפני שכונס צמעה נאסף הוא צמעה מן אחרים ולא משל עצמה: **משנה הראשונה**. קודם חזרה נשנית וכיין שנשנית לא וזה ממקומה וחזרו ושנו אחרונה להיתר: **מהצנפס עוזד כוכבים** ^א **לעצודם כוכבים**. הילכך אף על גב דלאו גופה הוא מיתסר כדפרישית דאפילו פירשא מיתסר משום דניחא ליה צניפחיה: **ואלא כמאן**. כלומר לא הוצרכת לשאל: **מעמידין צין בקצת נבלה כו'**. דלאו מגופה הוא אלא כונס צמעה: ^{מתני'}

כל הבשר פרק שמיני חולין

אס יש. צה ליתן טעם צחלצ: **הרי זו אסורה**. וחלצ הנמלא קרוש צעור הקצה שמולחין אותה צעורה צין שנותנין עמו חלצ אחר וצין שמולחין אותה עמה נראה צעייי איסור גמור כצטר צחלצ ממש לאסור הגצינה איסור גמור ואין צדי כח להיתיר ויש מתיירין אותו ומצידיין ראייה מדגים שעלו צקערה שפסקנו (לעיל דף קיא:). שמותר לאוכלן צכותח משום דהוה ליה נותן טעם צר נותן טעם שחלצ הקצה לא נאסר אלא משום נתינת טעם וכי הדר יהיצי טעמא צגצינה הוה ליה נותן טעם צר נותן טעם ורמוקות זו מזו כרחוק מורח ממעצד מהאי טעמא דדגים שעלו צקערה אע"פ שצלעו את טעמה עדיין היתר גמור הן לאוכלן וכצצא לאוכלן צכותח למא אתה אוקר עליו מפני טעם צטר שלה הווא טעם צטר לאו טעם הוה שהרי לא צא מן הממש אלא מני"ט אחר אכל חלצ הנמלח צצטר משנתנו טעם זה צוה נעשו שניהם איסור כדקיימא לן (לעיל דף קח). חמיכה עצמה נעשית נבלה וכל טעם היוצא עוד מן החלצ צין טעם חלצ שצו צין טעם צטר שצו הכל אסור לפי שכולה נבלה וכשמתעצד חלצ זה עם חלצ הגצינות ^א הוה ליה חלצ צמיינו חלצ נבלה צחלצ היתר וכצר פסקנו חמיכה עצמה נעשית נבלה ואוקרת כל החתיכות כולן ולא אמרינן נותן טעם צר נותן טעם הוה מפני שאף טעם חלצ שצו שהיה מתחלה נעשה כולו נבלה וכן הלכה כרצ וגס פסקנו צפסחיס (דף טט:). הלכה דמיין צמיינו צכל שהוה וחמי הייתי נוחב היתר עד הנה וצלצד שלא יתנו צה חלצ אחר וטועה הייתי צכך שהייתי סצור כדאמרינן צע"ז (דף טט:). גצי קצת עולה כהן שדעתו יפה שורפה חיה שמע מינה פירשא צעלמא היא ולא מיתסרא ולא היא חלצ גמור הוה מדמתא צמתימין כשרה שינקת מן הטרפה קצתה אסורה שמע מינה חלצ הוה ומניא נמי ^א קצה שצשלה צחלצה אסורה וקצת עולה דשריא משום דלאו גופה היא אלא שינקתו מאתו והוה ליה כונס צמעה כמתון צקערה ומותר ^אכדנתיא טרפה שינקת מן הכשרה קצתה מותרת מפני שכונס צמעה ודמיייתי ראייה צצסכת ע"ז [נצ:] מינה דאיסורי הנאה שרי פירשייהו וגבי עגלי עצודת כוכבים

אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה כשרה שינקת מן הטרפה קבתה אסורה טרפה שינקת מן הכשרה קבתה מותרת מפני שכונס במעיה: **גבי'** אמו קבת עובד כוכבים לאו נבלה היא אמר רב הונא הכא בלוקח גדי מן העובד כוכבים עסקינן וחיישינן שמא ינק מן הטרפה ^אוהתנן ^אלוקחים ביצים מן העובדי כוכבים ואין חוששין לא משום נבלה ולא משום טרפה אלא אימא חיישינן שמא ינק מן הטמאה ומאי שנא טרפה דלא חיישינן ומאי שנא טמאה דחיישינן טרפה לא שכיחא טמאה שכיחא אי שכיחא אפילו גבי דידן ניחוש אנן דברדלינן מינייהו וכי חזינן להו מפרשינן להו לא גזרו בהו רבנן אינהו דלא בדילי מינייהו וכי חזו להו לא מפרשי להו גזרו בהו רבנן ^אושמואל אמר חדא קתני קבת שחיטת עובד כוכבים נבלה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל ^א מפני מה אסרו גבינת העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותה בעור קבת נבלה הא קבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה: כשרה שינקת מן הטרפה [וכו']‏: והא קתני רישא קבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אסורה אמר רב חסדא רישא נראה כאוכל נבלות הכא איכא שחיטה א"ל רבא ולאן כל דכן הוא ומה נבלה דמאיסיה דאי שרית ליה קבתה לא אתי למיכל מינה אמרת לא טרפה שחוטה דאי קשיא אמר רב יצחק אמר רבי יוחנן לא קשיא כאן קודם חזרה ^אומשנה לא וזה ממקומה **אמר רבי חייא בר אבא** אמר רבי יוחנן מעמידין בקבת נבלות ואין מעמידין בקבת שחיטת עובד כוכבים אמר לפניו רבי שמעון בר אבא כמאן כריבי **אליעזר** ^אדאמר סתם מחשבת עובד כוכבים" לעבודת כוכבים א"ל ואלא כמאן כי אתא רב שמואל בר רב יצחק אמר רבי יוחנן מעמידין בין בקבת נבלה בין בקבת שחיטת עובד כוכבים שלא לחוש לדברי רבי אליעזר והלכתא **"אין מעמידין בעור קבת נבלה י אבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת עובד כוכבים** ^א (ובקבת כשרה שינקת מן הטרפה וכ"ש בקבת טרפה שינקת מן הכשרה מ"ט חלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא): **מתני'** ^א חומר בחלב מבידם וחומר בדם מבחלב חומר בחלב שהחלב מועלין

דאסור פירשייהו מדקתני [שס טט:] קבת עגלי עצודת כוכבים אסירא לאו משום דקצה פירשא חשיב לה לענין עיכול דתיהוי כפירשא למפקע שס חלצ מינה אלא הכי מיייתי ראייה מינה מדאסר קבת עצודת כוכבים ש"מ פירשא אסור דהא קתנה נמי לאו גופה היא ומיתסר משום דניחא ליה צנפח כשהצממה נראת שמנה ויפה לעצודה זרה וה"ה לשאר הפרס ומדשרי לה גבי עולה ש"מ לא מיתסר אלא גופה אכל פירשא שרי כי האי גוונא דאין קדושה חלה אלא על הראוי ממנה למזבח מידי דהוי אעור של עולה שהוא מתחלק לכהנים כן מלאתי בנימוקי רבינו שלמה צרבי מאיר: **גבי' בלווק גדי מן העוזד כוכבים**. ושחטו קרי ליה קבת עוזד כוכבים ואסורה: **חיישינן שמא ינק**. חלצ זה מן הטרפה: **לא משום נבלות**. שמא נמלא צתרינגולת נבלה: **ולא משום טרפה**. שמא מעוף טרפה היא דאמרינן צאלו טרפות (לעיל דף נח). ומוודים צבית טרפה שאסורה: **גבי דידן**. גדיים שלנו נמי תהא אסורה קתנן משום דחיישינן שמא ינק חלצ זה מן (הטמאה) צהמה טמאה: **הוא קסני**. משום דשל נבלה היא אסר לה: **ומי אמר שמואל**. קבת נבלה אסורה אלמא כגופה דמיי: **והאמר שמואל**. צמסכת ע"ז מפני שמעמידין אותה צעור קבת נבלה הא קצה גופה חלצ הקרוש קרי קצה וקאמר דשריא: **כאן קודם חזרה כו'**. צפרק אין מעמידין (ע"ז דף טט:) שאל צרי ישמעאל את צרי יהושע מפני מה אסורין גצינות העוזדי כוכבים אמר לו מפני שמעמידין אותה בקבת עגלי עצודה זרה אלמא חזר צו מקבת נבלה משום דלאו גופה היא ואסורה משום עצודה זרה דאפילו פירשא דידה אסור כדמפרש התם [ע"ז לד:] משום דניחא ליה צנפחיה הלכך משנתניו זאת נשנית קודם חזרה ומשום הכי אסר וכי אתמר דשמואל דעור קצה הוא דאסור הא קצה שריא לאחר חזרה קאמר ומשנתניו זאת מכיין שנשנית אף על פי שחזר צו לא וזה ממקומה ולא סילקוה ולא אמרו שלא לשנותה עוד: **והא קסני רישא קצס נבלה אסורה**. והדר קתני קצת טרפה מותרת דקתני טרפה שינקת מן הכשרה קצתה מותרת: **איניא שחיטה**. ולא מאיסקה כולי האי כצלה ואיסור אין כאן לא צו ולא צו כדקתני מפני שכונס צמעה נאסף הוא צמעה מן אחרים ולא משל עצמה: **משנה הראשונה**. קודם חזרה נשנית וכיין שנשנית לא וזה ממקומה וחזרו ושנו אחרונה להיתר: **מהצנפס עוזד כוכבים** ^א **לעצודם כוכבים**. הילכך אף על גב דלאו גופה הוא מיתסר כדפרישית דאפילו פירשא מיתסר משום דניחא ליה צניפחיה: **ואלא כמאן**. כלומר לא הוצרכת לשאל: **מעמידין צין בקצת נבלה כו'**. דלאו מגופה הוא אלא כונס צמעה: ^{מתני'}

מסורת הש"ס

א) [צ"ל והתניא, פ"ג ב לעיל סג: [מוספתא פ"ג ה"ח], א) [ע"ז לה, ד] שס, א) [לעיל צב: יבמות ג: וש"ג, א] לעיל יג: לח: גיטין מה: ע"ז לב: ע"ש, א) [צס"א: נכרי, ח] לפי פירש"י ל"ג כל זה עד פירשא צעלמא הוא דהא ס"ל דחלצ גמור הוה ולא פירשא. רש"ל ור"מ, ט) [לעיל קט:], א) [צ"ל כדתנן], א) צס"א: נכרי, א) [לעיל דף יג,].



גזיון הש"ס

רש"י ד"ה הרי זו ובי' הוה ליה מין בביתו. ע"י לעיל דף טט ע"צ מד"ה שאני: תר"ה ופי' וכו' בלאו חבי וכו'. ע"י תבואת נה ע"צ מד"ה מתנת יבמות דף כו ע"צ מד"ה ורצ ולקמן קכא ע"צ מד"ה ומי:



מוסף רש"י

שמעמידין אותה בעור קבת נבלה. ועור לא פירשא הוה ואסור (ע"ז לה).



שיטה מקובצת

א) חומר בחלב מבידם. עי' תוס' מנחות עד ע"ב: